

تقرير كشف خبرة

القضية التنفيذية الحقوقية رقم ٢٠٢٢/١٣٦٤

بناءً على انتخابنا خبراء في القضية التنفيذية الحقوقية رقم ٢٠٢٢/١٣٦٤م من قبل عطوفة رئيس تنفيذ محكمة صلح لواء الرمثا والجارية على الشقة رقم (١٠٤) من الطابق الارضي المقام على قطعة الارض رقم (٦٤) من حوض البلد رقم (٢٣) حي مجمع الدوائر رقم (٩) لوحة رقم (١٩٧) من أراضي بلدة الرمثا وبعد القسم القانوني أمام عطوفة رئيس تنفيذ محكمة صلح لواء الرمثا قمنا بالانتقال الى العقار موضوع الدعوى بمعية السيد مأمور تنفيذ محكمة الرمثا المحترم حيث قام بتسليمنا المبررات العائدة للقضية موضوع الدعوى وتم قام بإفهامنا المهمة الموكولة إلينا وتتمثل المهمة الموكولة إلينا بما يلي :

١- مطابقة المبررات مع بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة ثانية .
٢- وصف قطعة الارض موضوع الدعوى وصفاً شاملاً ودقيقاً من حيث طبيعتها وموقعها ونوعها وشكلها ونوع تربتها ومدى صلاحيتها للزراعة والبناء ومدى استفادتها من الخدمات العامة ومدى قربها وبعدها عن مناطق العمران .

٣- إجراء معاملة وضع اليد على المخزن المقام على قطعة الارض رقم (٦٤) من حوض البلد رقم (٢٣) حي مجمع الدوائر رقم (٩) لوحة رقم (١٩٧) من أراضي بلدة الرمثا وتقدير قيمة المخزن وسعر المتر المربع الواحد والقيمة الإجمالية للمخزن ومراعاة احكام المادة (٨٣ و ٨٤ و ٨٥) من قانون أصول المحاكمات ومراعاة المذكرات المعدة من قبل وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه ان وجدت بخصوص توضيح موضوع الخبرة والاطلاع عليها وإبداء رأيه حول ما ورد فيها وان يقوم الخبير بمهمته بكل تجرد وصدق وأمانة وان يقوم بالإفصاح عن وجود او عدم وجود أي ظروف او أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيادته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى او وكلانهم او هيئة المحكمة ان وجد ذلك وكذلك التقيد بعدم تسليم أي وثائق او مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة وإعلام المحكمة بأية صعوبات تعترض أداء عمل الخبير او محاولة التأثير عليه من أي طرف وعدم الإفصاح عما جاء في تقرير الخبرة وان يرفق الخبير مع تقرير خبرته كشفاً يبين عدد الساعات التي استغرقتها مهمته وان يشتمل تقرير خبرته على اسمه الكامل وعنوانه ومكان عمله وفيما اذا قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته او مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الآخرون وان يذكر الخبير الوقائع التي تم الاستناد اليها او افترضها في أرانه واستنتاجاته وبيان عدد المرات التي قام بها بزيارة الامر محل كشف وتعداد الوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها ان وجدت وكذلك توضيح الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته والآراء والأسس التي توصل اليها في تقرير خبرته ودرجة تأييده لها .
وعلى ضوء المهمة الموكولة إلي وبعد تقديم تقرير أولي من قبلي عن الوصف الشامل والدقيق لقطعة الأرض موضوع الدعوى فقد طلبت الإمهال من السيد مأمور تنفيذ محكمة صلح لواء الرمثا المحترم لتقديم تقرير لاحق بالمهمة الموكولة إلي فوافق مشكوراً .

وللغاية التي طلبنا الإمهال من أجلها وبعد الكشف على العقار موضوع الدعوى فإننا نبين ما يلي :
أولاً ١- ان سندي تسجيل الاراضي ومخطط الاراضي ومخطط الموقع والترسيم تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الارض موضوع الدعوى من جهة أخرى والقطعة من نوع الملك التابعة لبلدية الرمثا الجديدة منطقة الرمثا وهي ضمن احكام تنظيم سكن تجاري محلي وقطعة الارض رقم (٦٤) من حوض البلد رقم (٢٣) حي مجمع الدوائر رقم (٩) من أراضي بلدة الرمثا وتبلغ مساحتها (١٥٠) متر مربع والقطعة مقام عليها بناء مخازن تجارية وطابق أول وطابق ثاني وتقع القطعة وسط مدينة الرمثا والى الجهة الغربية من طريق الرمثا - الحدود الأردنية السورية ويقع على طول واجهة القطعة الجنوبية شارع بعرض (١٦) متر مفتوح ومعبّد جزء منه وعلى طول واجهة

القطعة الشرقية شارع بعرض (١٠) متر مفتوح ومعبد جزء منه وتحيط بها الأبنية السكنية من جميع الجهات وتصلها كافة الخدمات .

بناءً على ما تقدم وفي ضوء الأسس والاعتبارات التي ألفتنا إياها هيئة المحكمة الموقرة وبعد مراعاة جميع الأسس والمعايير الفنية والمساحية والهندسية وتقدير قيمتها وفق نظم التقدير المتبعة (بطريقة المقارنة) وبعد مراعاة طبيعة الأرض الطبوغرافية ونوع التنظيم فيها وموقعها والاستعمالات المعدة لها وقربها من الخدمات العامة وأسعار العقارات المجاورة لها والمماثلة في صفاتها التنظيمية وموقعها الطبوغرافي وبعد مراعاة أحكام المادة (١٧٨ و ١٩٠) من قانون الملكية العقارية رقم (١٣ لسنة ٢٠١٩) فإننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى بمبلغ (١٢٠) دينار فتكون قيمة قطعة الأرض تساوي :

$$١٥٠م \times ١٢٠ \text{ دينار} = ١٨٠٠٠ \text{ دينار} .$$

ثمانية عشر ألف دينار .

٢- إن مجموع حصص الشركاء كما ورد في سند تسجيل الأراضي المبرز لدينا تساوي (١٢٠) حصه وإن حصص المدعى عليها (إيمان حسين اسعد الحسين) تساوي (٢٦) حصه وعليه يكون قيمة حصص المدعى عليها (إيمان حسين اسعد الحسين) من قطعة الأرض موضوع الدعوى تساوي :

$$(١٨٠٠٠ \text{ دينار} \div ١٣٠ \text{ حصه}) \times ٢٦ \text{ حصه} = ٣٦٠٠ \text{ دينار} .$$

ثانياً) مقام على قطعة الأرض بناء سكني يتكون من (بناء مخازن تجارية وطابق أول وطابق ثاني) والعقار موضوع الدعوى عبارة عن مخزن تجاري وحسب سند تسجيل الأراضي هو الشقة رقم (١٠٤) من الطابق الأرضي وحسب المشرورات الواردة ضمن سند تسجيل الأراضي (طابق أرضي مخزن شمالي شرقي) بمساحة (٣٦) متر مربع المقام على قطعة الأرض رقم (٦٤) من حوض البلد رقم (٢٣) حي مجمع الدوائر رقم (٩) من أراضي بلدة الرمثا وهي مخدمة وتحيط بها الأبنية السكنية من جميع الجهات وتصلها كافة الخدمات وإن المخزن تعود ملكيته حسب سند تسجيل الأراضي المبرز لدينا للمدعى عليها (إيمان حسين اسعد الحسين) والمخزن مغلق وغير مستقل وبسؤال المجاورين تبين أنه مغلق منذ فترة طويلة ولم يتمكن من الحصول على رقم هاتف للتواصل مع أي شخص ليصار إلى فتح المخزن .

وعليه فإننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من بناء المخزن بمبلغ (٣٥٠) دينار فتكون قيمته تساوي :

$$٣٦م \times ٣٥٠ \text{ دينار} = ١٢٦٠٠ \text{ دينار} .$$

اثنا عشر ألف وستمائة دينار .

بناءً على ما تقدم فإن مجموع قيمة حصص المدعى عليها (إيمان حسين اسعد الحسين) من قطعة الأرض ومن بناء المخزن تساوي :

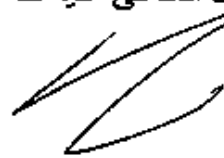
$$٣٦٠٠ \text{ دينار} + ١٢٦٠٠ \text{ دينار} = ١٦٢٠٠ \text{ دينار} .$$

سنة عشر ألف ومائتان دينار .

ثالثاً) نرجو ان ابيّن لهيئة المحكمة الموقرة أننا كل من المهندس المدني لبنى شريف حسين بني هاني والمساح المرخص احمد محمد جميل الخطيب العمر (٥٥) سنة الرقم الوطني (٩٦٧١٠٠٥٥٢٠) دبلوم مساحة سكان اربد وعند إعدادنا لتقرير الخبرة أننا قد راعينا ما يلي :

١- أن خبرتنا تمت بناءً على المبررات التي سلمت لنا من قبل السيد مأمور تنفيذ محكمة الرمثا المحترم وأنها قمنا بإعداد تقرير الخبرة بعد الكشف على العقار بمعية السيد مأمور تنفيذ محكمة الرمثا المحترم وبعد الرجوع إلى العقار مره واحدة ولم يتم تسهيل مهمتنا لأخذ التفاصيل الداخلية لبناء المخزن بسبب عدم وجود المدعى عليه حسب ما ابلغنا المجاور .





٢- لا يوجد اية علاقة او قرابة او عداوة فيما بيننا وبين أطراف الدعوى وبيننا وبين هيئة المحكمة الموقرة ولا يوجد اية ظروف او أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيادتنا واستقلالنا عن أطراف القضية موضوع الدعوى .

٣- لقد قمنا بالرجوع الى العقار موضوع الدعوى مره واحدة بالإضافة الى مرافقتنا للسيد مأمور تنفيذ محكمة الرمثا المحترم عند إجراء الكشف الأولي وكانت عدد ساعات العمل لإعداد التقرير حوالي (٨) ساعات منها ساعات عمل ميداني ومنها ساعات عمل مكتبي وإن الطرق والأسس التي قمنا باستخدامها تتمثل بمبررات القضية موضوع الدعوى التي بنينا عليها ما توصلنا إليه من رأي وقناعة عند إعدادنا تقرير الخبرة وكذلك موقع العقار موضوع الدعوى وكذلك مراعاة أسعار الأساس عند التقدير ومراعاة أسعار القطع المجاورة ومراعاة الأسس والمعايير المساحية والهندسية المطلوبة .
وهذه خبرتنا والله الموفق .

تحريراً في ٢٠٢٤/٦/٩م

الخبير الفني / المساح المرخص
احمد محمد جميل الخطيب



الخبير الفني المهندس المدني
لبنى شريف حسين بني هاني

